

鳥取地方裁判所 民事部 御中

意 見 書

三木義一（立命館大学法学部教授）
博士（法学・一橋大学）

一、

本意見書は、平成15年（行ウ）第2号不当利得返還請求事件の中心的争点である不当利得返還請求権の「時効」について、長年税法を研究してきた者として、税法の観点からみて本件請求権が時効により消滅しているとはいえないことを論証するものである。

二、

なによりもまず、本件事案は実質的にみて納税者に正義があり、しかも一生懸命自己の権利を主張し続けていたにもかかわらず、非常に技術的な法制度を利用した被告の時効起算日の主張により還付が拒否されていることを重視すべきである。仮に被告主張のような解釈があり得るとしても、正義・衡平の観点から被告自ら自主的に還付すべきものであるといえるが、国税の時効については援用を要しない絶対的効力により（国税通則法74条2項）、利益の放棄もできないとされているため、そのような実質的是正措置もとることもできない。このような絶対的効力を持つ国税債権に関わる時効成立の判断については、実質的正義にかなうように時効中断事由や起算日を慎重に解釈する必要もある。

いずれにせよ、本事案は解釈上あたう限り納税者を救済するのが正義であり、だからこそ本件と表裏一体の関係にある別件法人税更正処分に関わる一審判決（鳥取地裁平成12年2月8日判決）は「本件に関する限りにおいては、異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ていないことに関して国税通則法115条1項3号にいう正当な理由があった」と解して、本件告知処分の一部を取り消して、実質救済を図ろうとしたのである。ここに担当裁判官の法文の形式解釈の前に正義を実現しようという姿勢を感じるのは筆者だけではあるまい。

三、

税法上の時効中断問題を考えるときに、何よりも留意すべきなのは、税法が一般市民には理解されがたい技術的な法制をいくつか採用して課税関係の調整をはかっていることである。

本件の問題を考察するに当たって、源泉所得税の特殊な法律関係をまず理解しておかなければならない。すなわち、所得税法183条1項によれば、給与の支払者は、その支払の際、その給与等を受給者（給与等の受給者）から、天引により徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないと規定している。これを受けて、国税通則法（以下「通則法」という。）2条5号は、支払者を納税者とし、その場合の納税義務を、受給者から徴収して納付する義務と定義している（通則法15条1項）。そして、そのような支払者の特殊な納税義務は、当該所得の支払の時に成立し（同条2項2号）、その成立と同時に特別な手続を要しないで納付すべき税額が確定するものとされる（同条3項2号）。また、源泉徴収による所得税は、いかなる場合でも、支払者のみから徴収され、受給者が課税庁から直接に追及されることはないこととされ（法220条ないし

223条)、所得税法や通則法は、課税庁と受給者(源泉納税義務者)との間の直接の法律関係が生じ得る場合を想定していない。受給者が確定申告をする場合においてさえも、源泉徴収もれの税額分を受給者から直接徴納されることはないし、逆に、過大に源泉徴収された税額の控除もできないとされており、更に、源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には同一性もないとされているのである(最3小判平成4年2月18日・民集46巻2号77頁参照)。

このような特殊な法律関係になる源泉徴収税額の最大の特色は確定手続きがなく、自動確定方式がとられている点にある。支払いと同時に、何の手続きもなく、税額が「確定」されているのである。これは通常の給与等は支払額も客観的に定まっているし、税額もその支給額に応じて容易に計算することができることからきているが(志場喜徳郎他『国税通則法精解』平成八年版・225頁)、本件のように低額譲渡か否かが争われているのに、その差額に基づく税額が何らの手続きなしに自動的に確定されているとするのは、そもそも法制上不合理な無理を強いているのである。ましてや、通常の納税者に課税庁と見解が対立し、訴訟で争っている事実から生じる納税義務が知らないうちに、しかも実際には支払っていないにもかかわらず、「支払いと同時」に「確定」していると擬制されていることなど全く想定外であることも言うまでもない。

本件の場合、納税者が課税の前提となる低額譲渡問題について明確に課税庁を争う姿勢を示していた。そこに、法人税の更正処分がなされ、他方で源泉税については目に見えない形で自動的に税額が確定されてしまっているのである。納税者としては、同一の事実から生じた後者の税額確定を争うことが現行法上認められていないのである。このような法制度が前提となっている場合、納税者が同一の事実から生じる他方の税額確定を争った場合は、見えない税額確定も争っていると法的に解すべきである。わかりやすい比喻が許されるならば、いわば透明人間(源泉税)が服(法人税)を着て課税し、逃げようとしたので、納税者は適法に服(と透明人間も)を捕まえて課税の誤りを正していたのである。被告の主張を認めることは、この場合に、服をつかまえて納税者が争っている隙に透明人間が服を脱ぎ捨てて、逃げてしまうことを認めることになる。

四、

被告は準備書面(1)において、本件の前提となる譲渡行為に関して課された法人税更正処分の取り消を求めた異議申し立てや審査請求は、時効中断事由としての「催告」には該当しないことを強調し、最高裁昭和48年12月14日判決を引用している(20頁)。しかし、同判決は同族会社の行為計算否認規定を適用して行った第一次更正処分と源泉徴収告知処分が連動するか否かの問題であり、本件の争点とは直接の関係はない。むしろ、最高裁は時効中断については訴訟物が異なっても請求原因事実を同じくしているものには広く「裁判上の催告」もしくは「裁判上の請求」に準ずる効力を認めてきていると言ってよい。

例えば、債務の支払のために手形が授受された当事者間において債権者のする手形金請求の訴えの提起を原因債権の消滅時効を中断する裁判上の請求に準ずる効力を認めた事案（最高裁第二小法廷・昭和62年10月16日判決・民集41巻7号1497頁）では次のように債権者の通常の期待に著しく反する結果を避けるよう配慮している。

「債務の支払のために手形が授受された当事者間において債権者のする手形金請求の訴えの提起は、原因債権の消滅時効を中断する効力を有するものと解するのが相当である。ただし、かかる手形授受の当事者間においては、手形債権は、原因債権と法律上別個の債権ではあっても、経済的には同一の給付を目的とし、原因債権の支払の手段として機能しこれと併存するものにすぎず、債権者の手形金請求の訴えは、原因債権の履行請求に先立ちその手段として提起されるのが通例であり、また、原因債権の時効消滅は右訴訟において債務者の人的抗弁事由となるところ（最高裁昭和四三年（オ）第六三八号同年一二月一二日第一小法廷判決・裁判集民事九三号五八五頁参照）、右訴えの提起後も原因債権の消滅時効が進行しこれが完成するものとすれば、債権者としては、原因債権の支払手段としての手形債権の履行請求をしていながら、右時効完成の結果を回避しようとする、更に原因債権についても訴えを提起するなどして別途に時効中断の措置を講ずることを余儀なくされるため、債権者の通常の期待に著しく反する結果となり（最高裁昭和五二年（オ）第八六七号同五三年一月二三日第一小法廷判決・民集三二巻一号一頁参照）、他方、債務者は、右訴訟係属中に完成した消滅時効を援用して手形債務の支払を免れることになって、不合理な結果を生じ、ひいては簡易な金員の決済を目的とする手形制度の意義をも損なう結果を将来するものというべきであり、以上の諸点を考慮すれば、前記当事者間における手形金請求の訴えの提起は、時効中断の関係においては、原因債権自体に基づく裁判上の請求に準ずるものとして中断の効力を有するものと解するのが相当だからである。」

また、抵当権設定登記抹消登記手続請求における被告の被担保債権の主張の抗弁に同債権の裁判上の請求に準ずる効果を認めた事案（最高裁第一小法廷昭和44年11月27日判決・民集23巻11号2251頁）などもある。

さらに、不法行為に基づく損害賠償請求とその基本的な請求原因事実を同じくする不当利得返還請求について、「前記損害賠償を求める訴えの提起により、本件訴訟の係属中は、右同額の着服金員相当額についての不当利得返還を求める権利行使の意思が継続的に表示されているものというべきであり、右不当利得返還請求権につき催告が継続していたものと解するのが相当である」として「催告の効力」を認めた事案を始め、株券引渡請求訴訟における被告の留置権の抗弁に留置権の被担保債権である立替金債権の「催告の効力」を認めた事案（最高裁大法廷昭和38年10月30日判決（民集17巻9号1252頁）、農地の所有権移転登記手続請求に農地法3条の許可申請手続請求権の裁判上の「催告の効力」を認めた事案（最高裁第3小法廷昭和43年12月24日判決・裁判集民事93号907頁）などがあり、請求原因事実が同じものについては広く中断効を認め、実質的な正義を確保しようと努力してきていることが伺える。

五、

このことを前提に本件を検討すると次のようにいえよう。

本件は原告と役員間の不動産譲渡に関わる譲渡価額から生じた二つの税額（法人税と源泉税）のうち、法人税については裁判上争い続けてきた納税者が、当該裁判において課税の前提を覆えし、そのことが確定してから速やかに本件訴訟を提起している。

本件二つの税額は法律上の根拠は異なるが、同一事実から派生し、しかも同一人に課せられている義務である（所得税は役員個人に対する所得税ではなく、法人税を負担する法人自身におわされている源泉徴収義務である）。しかも、税額確定について法人税については明確な処分が行われるのに対し、源泉税については確定行為が一切なく、納税者は確定税額に不満があってもその確定税額を取り消すすべがない。また、法人税の更正処分に対する争いは現行法上不服申立て前置主義が採用されおり（国税通則法 115 条）、納税者は直ちには訴訟を提起できない。

このような法制下において、納税者は法人税額の確定行為に対し適法に不服申し立て、訴訟を経て、不動産譲渡額が被告主張のような低額でないことを明らかにしてきたのである。しかも、本件の場合、原告は源泉税についても支払いから 2 年経過後の平成 5 年に審査請求をし、それが却下された後、平成 8 年に提起された訴訟において源泉税についても納付義務がないことを前提に納付告知処分の取り消しを求めているのである。

つまり、本件は

- ①同一の事実から、
 - ②同一人に対して
 - ③二つの納税義務が発生し
 - ④そのうち一つは確定処分があるが、本件源泉税については確定行為がなく、
 - ⑤確定処分がなされた税額については適法に争い
 - ⑥しかも、確定処分がない源泉税についても徴収処分と告知処分について支払いから 2 年後に争い、
 - ⑦さらに、適法に争われた訴訟の中でも源泉税の告知処分について争っていた
- という特殊事情があり、しかも納税者として争いある税額についても早期に納付するという誠実性がみられる事案である。

そうすると、本件の場合、納税者が法人税の確定行為に対して異議申立てを行った時点で、見えない確定行為に基づく源泉税についての催告がなされており、法人税の確定行為に対する訴訟が適法に提起されたことにより、同一の事実に基づく同一人に対する源泉税について「裁判上の請求」に準ずる効力が認められるとするのが相当であり、そのように解釈することが正義にかなうと言わねばならない。

なお、原告は源泉税についての告知処分についての審査請求を平成5年に行い、却下されているが、この審査請求提起を不服申立前置主義を考慮して「裁判上の請求」と認める余地もあり得るように思われるが、私見では同一事実に基づく同一人に対する二つの税額確定行為のうち一つしか争う余地がない場合は当該確定行為を争えば他の見えない確定行為も争っているとみなす方がより合理的であると考えている。

六、

最後に、課税処分については、徴税の便宜のために技術的なテクニックが多く用いられしており、本件の自動確定方式もそうである。このような技術的で仕組みを理由に本件納税者のように早期に納税をした、徴税上も好ましい納税者がかえって不利益を被るような解釈は、国家財政の健全化に多くの納税者の協力を得なければならぬ今日、最大限避けるべきであり、裁判所に課せられた任務でもあることを強調しておきたい。

意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和25年生まれ
昭和48年 3月 中央大学法学部卒業
昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手
昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師
昭和55年10月 同 助教授
平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任
(5年3月まで)
平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)
平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授
平成 6年 4月 立命館大学法学部教授 現在に至る
(なお、平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

二 主要著書

2003年 岩波書店『日本の税金』(岩波新書)
有斐閣『実務家のための税法入門』(編・著)(9月刊行予定)
2001年 有斐閣『よくわかる税法入門』
清文社『世界の税金裁判』(編・著)
清文社『税理士春香の事件簿』
2000年 一粒社『相続・贈与と税』
1998年 ぎょうせい『逆転裁決精選50』(編・著)
1995年 信山社『受益者負担制度の法的研究』(日本不動産学会著作賞・東京市政調査会藤田賞受賞)
勁草書房『争点相続税法』(編・著)
1992年 勁草書房『現代税法と人権』
日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』(編・著)
1990年 青木書店『消費税の研究』(共著)
1988年 ぎょうせい『租税手続法活用事典』
1986年 有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)
1982年 有斐閣『地方自治法の論点』(共著)
その他、学術論文、等多数。

上記に相違ありません。

平成15年8月20日

立命館大学法学部教授 三 木 義 一